

Защита предоставлена. А затем — ожидание.

Когда человек получает убежище во Франции, его административный путь только начинается. Этот сайт показывает, шаг за шагом, что должны пройти беженцы и лица, получившие дополнительную защиту, — и разрыв между реально наблюдаемым сроком и сроком, установленным законом.

Данные проверены в июне 2026 года — OFPRA, Conseil d'État, Защитник прав (Défenseur des droits), УВКБ ООН (HCR), Légifrance — дополнены сведениями с мест.

— ЦИФРЫ

Франция и беженцы — вкратце

Несколько ориентиров, чтобы представить реальность, часто плохо известную широкой публике.

≈ **663 000**

человек под защитой OFPRA

на конец 2024 года — беженцы,
дополнительная защита, апатриды

153 596

заявлений об убежище,
зарегистрированных в 2024 году

рекордный уровень (+7,7 % за год)

54 430

предоставленных защит в 2024 году

то есть ≈ 39 % решений OFPRA

3-я

страна приёма в Европейском союзе

по числу беженцев — но 21-я в пересчёте на
население

Реальность, часто плохо известная

В мировом масштабе примерно трое беженцев из четырёх принимаются странами с низким или средним уровнем дохода, чаще всего соседними с зонами конфликтов. Из почти 43 миллионов беженцев в мире Франция принимает лишь скромную часть. А после предоставления защиты начинается другой путь: путь формальностей и ожидания.

— ПУТЬ, ШАГ ЗА ШАГОМ

Каждая ситуация — шаг за шагом

Для каждой ситуации: этапы, которые нужно пройти, реально наблюдаемый срок (🕒 оранжевым) и срок, который закон устанавливает для администрации (⚖️ синим — или «не установлен», когда закон его не задаёт).



Восстановить гражданское состояние после положительного решения

Лицо, получившее защиту, больше не может обращаться к властям страны происхождения. Именно OFPRA должно восстановить его гражданское состояние — а без этих актов почти ничего невозможно.



Положительное
решение OFPRA или
CNDA





Акты страны
происхождения
больше не пригодны
к использованию



Заявление о
восстановлении,
направленное в
OFPRA



РЕАЛЬНЫЙ СРОК
≈ 9 месяцев
(от 8 месяцев до 1,5 года)



СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ
Законом не установлен



Выданные акты
гражданского
состояния (имеют
силу подлинных
документов)





Постоянный титул,
брак, банк... наконец
становятся
возможными

КОНСТАТАЦИЯ

Лицо под защитой больше не может обращаться к властям страны своего происхождения. Именно OFPRA через своё подразделение по защите **устанавливает, восстанавливает и ведёт его акты гражданского состояния** и выдаёт документы, заменяющие акты (свидетельство о рождении, о браке, семейную книжку), — документы, имеющие силу подлинных актов. Сроки сильно выросли: со 141 дня в 2017 году до 240 дней в 2021 году, затем количество дел превысило 31 500 в конце 2022 года. С конца 2023 года ситуация улучшилась, но средний срок составлял 11,7 месяца в 2023 году, 10,8 месяца в 2024 году и 9,1 месяца в 2025 году, при этом в конце 2024 года ещё 59 860 дел ожидали рассмотрения. **На OFPRA законом не возлагается никакого срока** для выполнения этой задачи.

59 860

дел по актам гражданского состояния в ожидании рассмотрения в OFPRA на 31 декабря 2024 года (количество дел превышало 31 500 в конце 2022 года)

9,1 месяца

средний срок оформления актов в 2025 году (275 дней), против 10,8 месяца в 2024 году и 11,7 месяца в 2023 году

—

законный срок, сегодня обязательный для OFPRA по оформлению актов гражданского состояния

ПРОБЛЕМА

Пока OFPRA не оформит акты, лицо под защитой живёт в серой зоне: **префектура не может выдать окончательный вид на жительство, пока ей не передан акт гражданского состояния**; к этому добавляются открытие полноценного банковского счёта, подписание договора аренды, брак, семейная книжка, некоторые пособия. Государственный совет (30 января 2025 года) счёл, что подтверждения о продлении рассмотрения и статуса достаточно для осуществления основной части прав; на практике это подтверждение часто остаётся малоизвестным или плохо принимаемым в окошках обслуживания (банки, работодатели, арендодатели, CAF, France Travail, мэрии), и беженец не располагает ни обязательным сроком, ни действенным способом обращения.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложение 1

Закрепить обязательный законный срок в 4 месяца

Дополнить статью L121-9 CESEDA максимальным сроком в **четыре месяца** (шесть месяцев для дел, требующих дополнительного расследования или легализации иностранных актов) между полным заявлением и выдачей акта OFPRA — чёткой эталонной нормой, сегодня отсутствующей.

Предложение 2

Сопроводить превышение срока неустойкой и простым способом обращения

Предусмотреть декретом обращение к судье за предписанием о выдаче под неустойку (ст. L911-1 и след. CJA); создать заранее цифровую жалобу в OFPRA с подтверждением о получении и ответом в течение 15 дней, а также процедуру срочного рассмотрения по мотивированным основаниям (брак, рождение, воссоединение семьи, трудоустройство).

Предложение 3

Усилить ресурсы и завершить цифровизацию

Закрепить и увеличить штат офицеров по защите, занимающихся актами гражданского состояния; повсеместно ввести подачу и отслеживание онлайн с защищённой цифровой выдачей (акт с электронной подписью, поддающийся проверке); ежеквартально публиковать открытые показатели (количество дел, средний срок, срок на уровне 9-го дециля).

Предложение 4

Гарантировать полную обязательность подтверждения

Привязать к ст. L561-16 CESEDA текст, напоминающий, что подтверждение о продлении рассмотрения и расписка служат подтверждением проживания и права на работу, и издать межведомственную инструкцию, обязательную для банков (через ACPR), арендодателей, работодателей, CAF и France Travail, запрещающую им требовать окончательный акт, когда представлено подтверждение.

Предложение 5

Признать доказательственную силу временных документов

Уточнить в CESEDA и циркуляром (для офицеров гражданского состояния, префектур), что временные документы и административное удостоверение, выдаваемые OFPRA в ожидании окончательного акта, имеют достаточную доказательственную силу для начала процедур гражданской жизни, — чтобы ожидание больше не парализовало осуществление прав.

Предложение 6

Дать OFPRA ресурсы для ликвидации очереди

Сделать постоянным и увеличить число офицеров защиты, занятых актами гражданского состояния, и профинансировать план ликвидации очереди (почти 60 000 дел в ожидании), чтобы достичь обязательного целевого срока.

Статья L121-9 CESEDA

OFPPA уполномочено выдавать беженцам, лицам, пользующимся дополнительной защитой, и апатридам документы, необходимые для актов гражданской жизни, в частности документы, заменяющие акты гражданского состояния. Его генеральный директор удостоверяет эти акты, которые имеют силу подлинных актов и восполняют отсутствие актов, выданных в стране происхождения. Текст не устанавливает никакого срока оформления.

Статья R121-35 CESEDA

Уточняет условия оформления и выдачи актов Управлением и подтверждает их силу подлинных актов, при этом Управление может исправлять только пропуски и чисто технические ошибки. И здесь не предусмотрено никакого срока, обязательного для OFPPA.

Статья L561-16 CESEDA

В ожидании окончательного установления своих актов гражданского состояния OFPPA лицо под защитой может ходатайствовать о предоставлении прав, открытых кодексами труда, социального обеспечения, социальной помощи и помощи семьям, а также строительства и жилья, на основе состава семьи, учтённого при рассмотрении ходатайства о предоставлении убежища.

Conseil d'État, 2e-7e ch. réunies, 30 janvier 2025, nos 495916 et 495917

Рассмотрев иски, поданные, с одной стороны, GISTI и ADDE, а с другой — La Cimade, GAS, JRS France и LDH, об оспаривании подразумеваемого отказа принять меры по сокращению сроков OFPPA, Государственный совет отклонил требования. Он отметил, что сроки начали снижаться с последнего квартала 2023 года, будучи доведены до менее чем десяти месяцев, и что статус лица под защитой в сочетании с подтверждением о продлении рассмотрения и правами, открытыми ст. L561-16, позволял осуществлять основную часть прав, связанных со статусом.

[Article L121-9 du CESEDA — Légifrance](#)

[Article L561-16 du CESEDA — Légifrance](#)

[CE, 30 janvier 2025, n° 495916 \(délais d'état civil OFPPA\) — Légifrance](#)

[Conseil d'État — Décision n° 495916 du 30 janvier 2025](#)



Путешествовать за пределы Франции (туризм, командировка, семья)

Для рабочей поездки, туристического путешествия или визита к близким
лицо, получившее защиту, не может использовать паспорт страны
происхождения.



Планы поездки
(туризм,
командировка,
семья)



Паспорт страны
происхождения
непригоден



Заявление на
поездной документ
(TIV / TVR) через
ANEF





РЕАЛЬНЫЙ СРОК
от 8 до 10 месяцев
по сообщениям



СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ
Законом не установлен



Проездной документ
выдан



Поездка становится
возможной

КОНСТАТАЦИЯ

Проездной документ для беженца (TVR), удостоверение личности и проездной документ (TIV), выдаваемое лицам, пользующимся дополнительной защитой, и проездной документ для апатрида – это защищённые биометрические документы, заменяющие национальный паспорт, который эти лица не могут запросить у страны своего происхождения. Заявление подаётся исключительно в цифровом виде, через ANEF. В отличие от срока действия и пошлины, установленных законом, **ни один акт не устанавливает законного срока изготовления или выдачи**. На практике префектуры рекомендуют подавать не менее чем за три месяца до отъезда и объявляют сроки порядка 30–60 дней, без гарантии и без приоритетной обработки; реальные сроки иногда значительно больше, при отсутствии организованной процедуры срочной выдачи.

663 241

человек под защитой OFPRA на конец 2024 года (беженцы, апатриды, дополнительная защита)
— затрагиваемое население

—

установленный законом срок изготовления или выдачи проездного документа: ни один акт его не регламентирует

3 месяца

минимальный срок, лишь рекомендуемый префектурами для подачи до поездки, без гарантии соблюдения

ПРОБЛЕМА

Без обязательного срока лицо под защитой не имеет никакой гарантии относительно даты, когда оно реально сможет отправиться в путь: навестить близких в третьей стране, деловая поездка, медицинская необходимость, смерть близкого человека. **Отсутствие процедуры срочной выдачи делает невозможным учёт неотложных ситуаций.** Рекомендация подавать «не менее чем за три месяца до» возлагает на человека неопределённость, которую он не контролирует, при том что он по определению не может получить паспорт страны своего происхождения, — лишая действенности право, признанное законом.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложение 1

Закрепить нормативный срок выдачи в CESEDA

Дополнить нормативную часть CESEDA (вокруг ст. R561-8) максимальным обязательным сроком изготовления и выдачи документа, установленным в **два месяца** с момента полного заявления, согласованным с практикой обычного паспорта. При отсутствии решения предусмотреть обязательный контактный пункт в префектуре и ускоренное обжалование.

Предложение 2

Создать процедуру срочной выдачи по неотложным основаниям

Ввести путь срочной выдачи в течение 5–10 рабочих дней при обоснованном неотложном основании (тяжёлая медицинская причина, смерть или болезнь близкого, неотложное семейное основание, профессиональное обязательство с указанием даты), с перечнем подтверждающих документов и приоритетным окном — по модели срочной выдачи, существующей для паспорта и удостоверения личности (CNI).

Предложение 3

Гарантировать отслеживание онлайн и публикуемые сроки

Сделать обязательным в ANEF поэтапное отслеживание (подача, рассмотрение, изготовление, выдача) с отметкой времени и ежеквартальную публикацию по каждой префектуре реальных средних сроков выдачи — чтобы сделать администрацию подотчётной и позволить управлять отклонениями.

Предложение 4

Сопроводить превышение срока действенными гарантиями

В случае превышения срока по вине администрации предусмотреть неустойку по праву в обеспечительном порядке перед административным судьёй и возможность выдачи временного проездного документа, позволяющего совершить уже запланированную поездку, — по образцу временных документов, существующих в сфере проживания.

Предложение 5

Снизить или отменить пошлину для наименее обеспеченных

Изменить пункт IV статьи 953 Налогового кодекса (CGI), чтобы освободить от гербового сбора (45 € или 40 €) лиц, пользующихся защитой, без средств или получателей минимальных социальных пособий, либо ввести сниженный тариф, чтобы стоимость не была дополнительным препятствием для осуществления основного права.

Предложение 6

Обеспечить службу изготовления достаточными ресурсами

Выделить службе, отвечающей за проездные документы, персонал и биометрическое оборудование, соразмерные спросу, чтобы сократить изготовление до нескольких недель.

Правовое основание L561-9 (TVR) L561-10 (TIV) L561-12 L582-7 (apatride) CGI art. 953-IV R561-8

Статья L561-9 CESEDA — проездной документ для беженца

Иностранец, имеющий действующий вид на жительство и признанный беженцем, может получить «проездной документ для беженца», дающий ему право выезжать за пределы Франции, за исключением неотложных оснований национальной безопасности или общественного порядка, кроме государства или государств, в отношении которых опасения преследования признаны обоснованными. Никакого срока изготовления или выдачи не установлено.

Статья L561-10 CESEDA — удостоверение личности и проездной документ

Лицо, пользующееся дополнительной защитой, может получить «удостоверение личности и проездной документ», за исключением неотложных оснований национальной безопасности или общественного порядка. Он не позволяет отправиться в государство или государства, где заинтересованное лицо подверглось бы серьёзным посягательствам, упомянутым в ст. L512-1. Никакого срока изготовления или выдачи не установлено.

Статьи L561-11, L561-12 и L561-13 CESEDA

Несовершеннолетнему ребёнку лица под защитой может быть выдан проездной документ, предусмотренный ст. L561-10 (L561-11). Срок действия документов, выдаваемых на основании ст. L561-9 — L561-11, установлен в пункте IV статьи 953 CGI (L561-12); никакого срока обработки в нём не предусмотрено. Документ может быть изъят или в его продлении может быть отказано по неотложным основаниям национальной безопасности или общественного порядка (L561-13).

Статья L582-7 CESEDA — проездной документ для апатрида

Иностранец, признанный апатридом и имеющий действующий вид на жительство, может получить «проездной документ для апатрида», за исключением неотложных оснований национальной безопасности или общественного порядка, при этом срок его действия также отнесён к пункту IV статьи 953 CGI. Никакого срока изготовления или выдачи не установлено.

Статья 953, IV, Налогового кодекса (Code général des impôts)

Устанавливает срок действия и пошлину: документ, выдаваемый беженцам, апатридам или лицам, пользующимся дополнительной защитой, имеющим карту резидента, — действителен 5 лет, пошлина 45 €; документ, выдаваемый апатридам или лицам, пользующимся дополнительной защитой, имеющим многолетнюю карту на 4 года, — действителен 4 года, пошлина 40 €; удостоверение личности и проездной документ,

выдаваемое иностранцу, не пользующемуся защитой (например, ребёнку), — действителен 1 год, пошлина 15 €. Ни одно положение не устанавливает срока выдачи.

Статья R561-8 CESEDA

Уточняет документы, которые необходимо представить (вид на жительство, две фотографии установленного образца, подтверждение места жительства или декларация о месте жительства). Текст устанавливает условия подачи, но не устанавливает ни срока рассмотрения, ни срока выдачи документа.

[CESEDA – Section 4 : Documents de voyage \(L561-9 à L561-13\) – Légifrance](#)

[CESEDA – Apatridie, dont L582-7 – Légifrance](#)

[CGI, article 953 \(validité et taxe des titres de voyage\) – Légifrance](#)

[Réfugié : titre de séjour, document de voyage et accompagnement – service-public.gouv.fr](#)

[Demander un titre de voyage \(dépôt ANEF, recommandation 3 mois\) – Préfecture de la Gironde](#)

[Dématisation via l'ANEF : des ruptures de droits graves et massives – Défenseur des droits](#)



Получить вид на жительство после предоставления защиты

Сразу после решения OFPRA или CNDA префектура должна выдать вид на жительство. В промежутке пособие часто прекращается.



Положительное
решение (OFPRA /
CNDA)





Пособие (ADA)
прекращается — риск
периода без средств
к существованию



РЕАЛЬНЫЙ СРОК
часто > 3 месяцев
(иногда 7 месяцев и более)



СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ
3 месяца



Карта пребывания
или резидента
выдана

КОНСТАТАЦИЯ

После того как защита предоставлена OFPRA или CNDA, у префекта есть нормативный срок в **три месяца** для выдачи вида на жительство. Беженцы имеют право на десятилетнюю карту резидента; лица, пользующиеся дополнительной защитой, сначала получают многолетнюю карту сроком максимум на четыре года, а затем, после четырёх лет законного проживания, — десятилетнюю карту резидента. На практике этот срок очень часто превышает, **при этом никакой санкции к нему не привязано**. При продлении обработка через цифровую платформу ANEF порождает перерывы в правах, задокументированные Защитником прав (Défenseur des droits), Государственным советом (Conseil d'État) и общественными организациями.

3 месяца

Нормативный срок выдачи после решения OFPRA/CNDA (ст. R. 424-1 и R. 424-7 CESEDA), без действенной санкции

28 %

Доля обращений 2023 года в Défenseur des droits, относящихся к праву иностранцев; более 75 % из них касаются префектур

6-12 месяцев

Сроки, отведённые государству Государственным советом (5 мая 2026 года, № 502860) для устранения сбоев в работе ANEF

ПРОБЛЕМА

Срок в три месяца лишён принудительной силы: его превышение не влечёт для администрации никакой санкции. При продлении прохождение через ANEF, ставший общим каналом, вызывает перерывы в правах — истечение срока документа без подтверждения о продлении, потеря работы, жилья и пособий. **Право на подачу заявления и на получение подтверждения, охватывающего весь объём прав (проживание, работа, пособия), действенным образом не гарантировано.**

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложение 1

Сделать трёхмесячный срок обязательным и наказуемым

Дополнить статьи R. 424-1 и R. 424-7 CESEDA: при невыдаче в течение трёх месяцев по праву выдаётся подтверждение, приравниваемое к виду на жительство (дающее право на работу и пособия), с автоматической неустойкой в пользу заинтересованного лица в случае необоснованного превышения срока (по модели обеспечительной процедуры полезных мер, ст. L. 521-3 CJA).

Предложение 2

Автоматически выдавать подтверждение, охватывающее все права

Изменить статью R. 431-15-1 CESEDA так, чтобы подтверждение о продлении рассмотрения автоматически формировалось платформой ANEF сразу после подачи полного дела, прямо упоминало право на проживание, работу и пособия и автоматически продлевалось — в соответствии с предписанием Государственного совета от 5 мая 2026 года (№ 502860).

Предложение 3

Автоматически продлевать срок действия документа на время рассмотрения

Предусмотреть декретом, что документ лица под защитой, подавшего заявление о продлении в установленные сроки, остаётся действительным до прямого решения префектуры, без условия об окне подачи и без дополнительных действий — устраняя любой пробел между истечением срока документа и подтверждением.

Предложение 4

Гарантировать право на подачу и доступ к записи на приём

Сделать действующим альтернативное решение (декрет № 2023-191 от 22 марта 2023 года): личный приём в течение 30 дней при невозможности использовать ANEF, отслеживаемость попыток с отметкой времени, облегчённый доступ к судье по обеспечительной процедуре полезных мер (в русле CE, 18 февраля 2022 года, № 455740).

Предложение 5

Сделать ANEF надёжной и публиковать показатели

Исполнить предписания Государственного совета (№ 502860): одновременная подача по разным основаниям, исправление дел, прекращение отказов, ошибочно основанных на невозврате прежнего документа. Публиковать по каждой префектуре средний срок и долю соблюдения трёхмесячного срока, при наличии наблюдательного комитета.

Предложение 6

Усилить отделы по делам иностранцев в префектурах

Сделать постоянным и расширить объявленный план в 500 сотрудников: нанять штатных работников в отделы «séjour» префектур с многолетним финансированием, чтобы разгрузить очереди и соблюдать трёхмесячный срок.

Правовое основание R424-1 CESEDA R424-7 L424-1/L424-13 R431-15-1 CE 452798 CE 502860

Статья R424-1 CESEDA

Префект производит выдачу карты резидента (ст. L. 424-1 или L. 424-3) в срок три месяца с момента решения о признании статуса беженца OFPRA или CNDA. Этот срок не сопровождается никакой санкцией в случае превышения.

Статья R424-7 CESEDA

Префект производит выдачу многолетней карты на проживание (ст. L. 424-9 или L. 424-11) в срок три месяца с момента решения о предоставлении дополнительной защиты. Как и для беженцев, этот срок не сопровождается никакой санкцией.

Статьи L424-1, L424-4, L424-9, L424-13 CESEDA

Беженец получает десятилетнюю карту резидента (L. 424-1); L. 424-4 отсылает к декрету определение срока выдачи (конкретизированного в R. 424-1). Лицо, пользующееся дополнительной защитой, получает многолетнюю карту сроком максимум на четыре года (L. 424-9), а затем, после четырёх лет законного и непрерывного проживания, — десятилетнюю карту резидента (L. 424-13), при условии, в частности, отсутствия угрозы общественному порядку.

Статьи R431-15-1 и R431-5 CESEDA

Подача через электронную службу влечёт выдачу подтверждения о подаче, которое не удостоверяет законность проживания. Когда рассмотрение полного заявления затягивается за пределы истечения срока документа, префект предоставляет подтверждение о продлении рассмотрения (API), действительное максимум три месяца и продлеваемое (R. 431-15-1). Заявление о продлении должно подаваться в период между 120-м и 60-м днём до истечения срока (R. 431-5); вне этого окна сохранение прав не гарантируется.

CE, Section, 3 juin 2022, n° 452798

Государственный совет отменяет декрет, делающий обязательным использование ANEF, в той части, в которой он не предусматривает альтернативного решения: администрация должна предусмотреть сопровождение и нецифровой путь, когда пользователь оказывается не в состоянии использовать электронную службу.

CE, 5 mai 2026, n° 502860

Государственный совет предписывает государству устранить сбои в работе ANEF: в течение шести месяцев обеспечить своевременное предоставление или продление

подтверждений о продлении рассмотрения и указывать в них связанные с ними права (в частности, право на работу), сделать возможным дополнение дел, прекратить отказы, ошибочно основанные на невозврате прежнего документа; в течение двенадцати месяцев сделать возможной одновременную подачу заявлений по разным основаниям.

[CESEDA — Section 1 : Réfugiés \(R424-1 et s.\) — Légifrance](#)

[CESEDA — Section 2 : Protection subsidiaire \(R424-7 et s.\) — Légifrance](#)

[CESEDA — Titres de séjour des bénéficiaires d'une protection \(L424-1 et s.\) — Légifrance](#)

[Décret n° 2023-191 du 22 mars 2023 — Légifrance](#)

[CE, Section, 3 juin 2022, n° 452798 — Légifrance](#)

[Défenseur des droits — Rapport sur l'ANEF \(11 décembre 2024\)](#)

[Conseil d'État — Accès normal à la plateforme ANEF \(5 mai 2026, n° 502860\)](#)



Стать французом: натурализация

Спустя несколько лет лицо, получившее защиту, может подать заявление на получение французского гражданства. Закон устанавливает срок... но его точку отсчёта можно откладывать бесконечно.



Подача полного
досье через ANEF





Расписка о полноте
досье — она
(теоретически)
запускает отсчёт
срока



РЕАЛЬНЫЙ СРОК
от 3 до 4 лет
(часто)



СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ
18 месяцев



Решение — молчание
администрации
означает отказ



Натурализация

КОНСТАТАЦИЯ

Статья 21-25-1 Гражданского кодекса (Code civil) обязывает
государственный орган ответить на заявление о натурализации в срок
восемнадцать месяцев (двенадцать месяцев для иностранца, обычно

проживающего во Франции не менее десяти лет), который может быть продлён только один раз на три месяца мотивированным решением. Но этот срок исчисляется лишь с момента передачи всех документов полного дела, «при которой расписка выдаётся немедленно». Между тем статья 37-1 декрета № 93-1362 предусматривает, что эта расписка выдаётся «при передаче документов», **не сопровождая эту обязанность ни числовым сроком, ни санкцией**. На практике выдача расписки откладывается или вовсе не производится — что Защитница прав (Défenseure des droits) квалифицировала как сбой в работе государственной службы (решение № 2024-025 от 19 февраля 2024 года). В 2024 году французское гражданство приобрели 103 661 человек, из них 48 494 — путём натурализации.

18 месяцев

Установленный законом максимальный срок ответа (12 месяцев при 10 годах проживания) — ст. 21-25-1 C. civ.

3–4 года

Реальная продолжительность, часто фиксируемая, поскольку точка отсчёта срока откладывается (Défenseur des droits, 2022)

48 494

Натурализаций в 2024 году из 103 661 случая приобретения гражданства (+6,6 % за год)

ПРОБЛЕМА

Установленный законом срок почти всегда обходится с помощью простого механизма: пока не выдана расписка о полноте дела, отсчёт восемнадцати месяцев не начинается. Заявитель остаётся в ожидании без юридического предела. Когда срок в конце концов истекает, молчание администрации означает **подразумеваемый отказ** — а не согласие: бездействие государства оборачивается против человека. Единственное реальное средство правовой защиты — обращение к министру (RAPO), а затем в административный трибунал города Нанта (Tribunal administratif de Nantes) для понуждения вынести решение — добавляет несколько месяцев, а то и лет, и стоит услуг адвоката.

Предложение 1

Запускать отсчёт срока с момента подачи полного дела на ANEF

Изменить статью 21-25-1 Гражданского кодекса так, чтобы срок в 18 месяцев (12 месяцев) исчислялся с момента онлайн-подачи полного дела, при этом подтверждение регистрации с отметкой времени приравнивалось бы к расписке о полноте дела. В качестве альтернативы — установить для выдачи расписки короткий и обязательный срок (например, 30 дней) в статье 37-1 декрета № 93-1362.

Предложение 2

Сделать превышение срока действительно наказуемым

По истечении несоблюдённого срока разрешить обращение к судье по обеспечительным мерам за предписанием вынести решение, сопровождаемым неустойкой (например, 100 € за каждый день просрочки) за счёт государства. Изучить возможность смягчения условий приемлемости жалобы в случае длительного бездействия.

Предложение 3

Обязать к прямому и мотивированному решению

Регламентировать подразумеваемый отказ: по любому полному заявлению должно выноситься прямое и мотивированное решение в установленный законом срок. Заявление, по которому не было вынесено уведомлённое решение, считалось бы приемлемым, без ущерба для проверки условий по существу, — устраняя порочный эффект молчания, означающего отказ.

Предложение 4

Создать ускоренную процедуру только для споров о сроках

Учредить в административном трибунале города Нанта особую ускоренную процедуру (единоличный судья, в течение нескольких месяцев), ограниченную спорами о превышении сроков и невыдаче расписки, отдельную от рассмотрения по существу.

Предложение 5

Сделать срок прозрачным и отслеживаемым онлайн

Отображать в личном кабинете ANEF дату полноты дела, применимый установленный законом срок, счётчик оставшегося времени и стадию рассмотрения; ежеквартально публиковать реальные сроки и количество дел в SDANF, а также усиливать кадровый состав пропорционально числу поданных заявлений.

Предложение 6

Дать SDANF ресурсы, чтобы соблюдать срок

Срок имеет смысл, только если у администрации есть возможность его соблюсти. Принять многолетний план найма сотрудников в подраздел доступа к французскому гражданству (SDANF) с отдельным финансированием, рассчитанным на реальное число дел, — чтобы ликвидировать очередь, а не только сделать срок обязательным.

Статья 21-25-1 Гражданского кодекса (Code civil)

«Ответ государственного органа на заявление о приобретении французского гражданства путём натурализации должен последовать не позднее чем через восемнадцать месяцев с момента передачи всех документов, необходимых для формирования полного дела, при которой расписка выдаётся немедленно». Этот срок сокращается до двенадцати месяцев для иностранца, подтверждающего обычное проживание во Франции не менее десяти лет, и может быть продлён только один раз, мотивированным решением, на три месяца. Точкой отсчёта является передача документов (расписка о полноте дела), а не дата подачи.

Статья 37-1 декрета № 93-1362 от 30 декабря 1993 года

В действующей редакции (декрет № 2024-108 от 14 февраля 2024 года, применяемый к заявлениям, поданным с 1 января 2026 года) она гласит: «При передаче предусмотренных выше документов орган, в который было подано заявление, выдаёт расписку, предусмотренную статьёй 21-25-1 Гражданского кодекса». Однако ни одно положение не устанавливает для этой выдачи максимального числового и обязательного срока, что позволяет фактически откладывать точку отсчёта установленного законом срока рассмотрения.

Молчание, означающее отказ — ст. L. 231-4 CRPA

В отступление от принципа «молчание означает согласие» (ст. L. 231-1 Кодекса отношений между обществом и администрацией, CRPA) молчание по заявлению о натурализации декретом означает подразумеваемое решение об отказе. Аналогично молчание министра в течение четырёх месяцев по обязательной предварительной административной жалобе (RAPO) означает отказ.

Подсудность и средства обжалования

Неблагоприятное решение сначала должно быть обжаловано путём RAPO министру, отвечающему за натурализацию (срок: 2 месяца); его отказ затем может быть оспорен в административном трибунале города Нанта, единственно компетентном на национальном уровне по спорам, относящимся к Подуправлению по доступу к французскому гражданству (SDANF), в срок 2 месяца. Судья может понудить вынести решение, при необходимости под неустойку.

[Article 37-1 du décret n° 93-1362 – Légifrance](#)

[Décision du Défenseur des droits n° 2024-025 du 19 février 2024](#)

[Naturalisation par décret : délais et recours – service-public.gouv.fr](#)

[Intégration et accès à la nationalité – chiffres 2024 \(ministère de l'Intérieur\)](#)

[Rapport du Défenseur des droits, « Devenir français par naturalisation » \(2022\)](#)



Привезти детей и обеспечить им свободу передвижения: воссоединение семьи и документ на проезд (DCEM)

Лицо, признанное беженцем или получившее дополнительную защиту, имеет право привезти семью, оставшуюся за границей (воссоединение семьи), без условий о доходах, жилье или сроке проживания. После приезда семьи во Францию несовершеннолетнему ребёнку-иностранцу необходим документ на проезд (DCEM), чтобы выезжать за пределы Франции и возвращаться без визы. На бумаге эти права ясны. На практике же всё часто застревает в одном и том же месте: акты гражданского состояния. Консульства и префектуры требуют свежие свидетельства о рождении (иногда «не старше 3 месяцев»), которые защищённое лицо по определению не может запросить у властей страны, из которой оно бежало. Тогда оно оказывается в зависимости от восстановления своего гражданского состояния силами OFPRA, реальные сроки которого исчисляются месяцами, при этом администрации не противопоставлен никакой установленный законом срок.



Защита
предоставлена
(статус
OFPRA/CNDA)





Заявление о
воссоединении
семьи (виза в
консульстве) или о
DCEM (префектура,
онлайн через ANEF)



OFPRA
восстанавливает
гражданское
состояние и
удостоверяет состав
семьи



Препятствие:
требуется «свежее»
свидетельство о
рождении, которое
невозможно
получить из страны
происхождения





РЕАЛЬНЫЙ СРОК

Воссоединение семьи: виза часто выдаётся за 3–8 месяцев, дольше, когда гражданское состояние ещё не установлено (восстановление OFPRA ~6–12 месяцев).

DCEM: на практике 2–4 месяца в префектуре.



СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ
DCEM: «Не установлен» (нет противопоставимого срока выдачи).
Воссоединение: CESEDA не устанавливает никакого срока.



Документ выдан /
семья воссоединена

КОНСТАТАЦИЯ

Право щедрое, но доступ к нему перекрыт административным узким местом: гражданским состоянием. Воссоединение семьи беженцев не зависит ни от доходов, ни от жилья (CESEDA ст. L561-2), а DCEM выдаётся ребёнку по праву. Но консульства, мэрии и префектуры требуют свежие акты гражданского состояния, которые защищённое лицо не может получить из своей страны происхождения, не подвергая себя опасности и не лишая саму свою защиту смысла. Поэтому оно полностью зависит от восстановления своего гражданского состояния силами OFPRA, сроки которого за пять лет удвоились (177 дней в 2019 году, 240 дней в 2021 году), достигая местами целого года. Всё это время администрации не противопоставлен никакой установленный законом срок: молчание администрации не влечёт никакой действенной санкции, и семьи остаются разлучёнными месяцами.

—
Противопоставимый законом срок выдачи DCEM

~6–12 месяцев

Реальное восстановление гражданского состояния силами OFPRA

2 месяца

Срок, по истечении которого молчание означает отказ (DCEM)

ПРОБЛЕМА

Требование свидетельства о рождении «не старше 3 месяцев» на практике невыполнимо для защищённого лица: оно не может обратиться к властям страны, из которой бежало, а его французское гражданское состояние зависит от восстановления силами OFPRA с долгими и неурегулированными сроками. Результат — замкнутая блокировка: префектура или консульство ждёт документ, который может выдать только OFPRA, OFPRA тратит несколько месяцев, и никакой противопоставимый законом срок не позволяет разблокировать ситуацию. Дети остаются разлучёнными с одним из родителей или не могут ни путешествовать, ни навещать семью из-за отсутствия DCEM.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложение 1

Запретить требование «свежих» актов от защищённых лиц

Распространить национальную инструкцию, напоминающую, что акты, составленные OFPRA, имеют силу подлинных документов и что от защищённого лица нельзя требовать никакой свежести («не старше 3 месяцев»).

Предложение 2

Установить противопоставимый срок для восстановления силами OFPRA

Закрепить максимальный нормативный срок обработки гражданского состояния, сопровождаемый временной справкой, противопоставимой префектурам и консульствам в этот промежуток.

Предложение 3

Усилить ресурсы отдела гражданского состояния OFPRA

Увеличить штат и выделяемый бюджет, чтобы рассосать накопившийся объём и сократить сроки до менее чем 3 месяцев, поскольку число защищённых лиц сильно возросло.

Предложение 4

Признать временную справку достаточным документом

Разрешить по праву рассмотрение заявления о визе для воссоединения или о DCEM на основании временной справки о составе семьи, не дожидаясь окончательного акта.

Предложение 5

Понятная информация и сопровождение

Разместить на service-public.gouv.fr и в префектурах единую памятку, разъясняющую цепочку OFPRA → консульство → префектура и способы обжалования.

Предложение 6

Облегчить и прояснить обжалование

Систематически напоминать, в случае отказа в визе, об обязанности обратиться в Комиссию по обжалованию отказов в визах (CRRV) в течение 30 дней до обращения в административный суд Нанта.

Правовое основание CESEDA art. L561-2 CESEDA art. R561-

1 CESEDA art. R561-3 CESEDA art. D414-1 CESEDA art. D414-4

CESEDA, ст. L561-2

К беженцу или получателю дополнительной защиты может присоединиться его супруг/партнёр и дети, без условий о сроке проживания, доходах или жилье (за исключением угрозы общественному порядку).

CESEDA, ст. R561-1 – R561-3

Заявление о визе для членов семьи подаётся в консульский орган, который запрашивает у OFPRA удостоверение состава семьи и гражданского состояния беженца.

CESEDA, ст. D414-1 – D414-4

Документ на проезд для несовершеннолетнего иностранца (DCEM) выдаётся префектом по заявлению лица, осуществляющего родительские права, на максимальный срок 5 лет.

CESEDA, ст. L121-13 / L561-2

Акты гражданского состояния, составленные OFPRA для защищённых лиц, имеют силу подлинных документов.

[Légifrance – CESEDA, воссоединение семьи \(ст. L561-2 – L561-5\)](#)

[Légifrance – CESEDA, проездные документы для несовершеннолетних иностранцев \(ст. D414-1 – D414-4\)](#)

[OFPRA – восстановление актов гражданского состояния](#)

[Sénat – сроки восстановления и выдачи актов гражданского состояния \(воссоединение семьи\)](#)



Открыть банковский счёт: право на счёт

Иметь депозитный счёт необходимо, чтобы получать пособие, зарплату, платить за аренду или оформить подписку. Тем не менее из-за отсутствия постоянного трудового договора, документа, подтверждающего стабильное место жительства, или банковской истории во Франции многим защищённым лицам (в том числе получателям временной защиты, прибывшим из Украины) банки отказывают в открытии счёта. Французское право предусматривает ответ на эту ситуацию: «право на счёт». Любое лицо, проживающее во Франции, которому отказано в счёте, может обратиться в Banque de France, который тогда в обязательном порядке назначает учреждение, обязанное открыть счёт, бесплатно, с базовыми банковскими услугами. Этот маршрут описывает процедуру, её теоретические сроки и расхождения, наблюдаемые на практике.



Потребность в
депозитном счёте



Отказ или
ограничение со
стороны банка (нет
бессрочного
договора / места
жительства)



Обращение в Banque
de France в порядке
права на счёт



Назначение
учреждения в
обязательном
порядке





РЕАЛЬНЫЙ СРОК

Переменно: назначение часто происходит быстро, но фактическое открытие нередко откладывается — запросы дополнительных документов, перенесённые встречи. Регулярно сообщается о сроках ожидания в несколько недель.



СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ
1 рабочий день на назначение, затем 3
рабочих дня на открытие счёта
назначенным банком (с момента
получения документов)



Счёт открыт с
бесплатными
базовыми
банковскими
услугами

КОНСТАТАЦИЯ

Закон ясен и защищает: после обращения в Banque de France открытие счёта становится не любезностью, а обязанностью назначенного банка, в короткие сроки (1 рабочий день на назначение, 3 рабочих дня на открытие). На бумаге ни одно лицо, проживающее во Франции, не должно оставаться без счёта.

1 день

рабочий — на назначение банка со стороны Banque de France

3 дня

рабочих — на открытие счёта назначенным банком

ПРОБЛЕМА

На деле же путь остаётся полным препятствий. Многие люди вообще не знают о существовании права на счёт; отделения иногда отсылают к процедуре, не разъясняя её. На этапе фактического открытия наблюдаются повторные запросы подтверждающих документов (места жительства, личности), перенесённые встречи и счета, открытые по минимуму, иногда закрытые вскоре после этого. Базовые банковские услуги, без овердрафта и обычной чековой книжки, не всегда позволяют вести нормальную экономическую жизнь (арендодатель или работодатель может отнестись настороженно). Языковой барьер и административная сложность усугубляют разрыв между установленным законом сроком в 3 рабочих дня и сроком, переживаемым на практике.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**Предложение 1****Систематическое информирование о праве на счёт**

Выдавать при любом отказе в открытии письменную многоязычную памятку, разъясняющую обращение в Banque de France, и сделать это рефлексом в отделениях.

Предложение 2**Специальное сопровождение защищённых лиц**

Привлекать социальных работников (уже уполномоченных обращаться в Banque de France) и ассоциации для формирования дел и отслеживания сроков вплоть до фактического открытия.

Предложение 3

Обеспечить соблюдение срока в 3 рабочих дня

Внедрить отслеживание переносов и простой механизм сигнализации (Banque de France, ACPR, Защитник прав), когда назначенный банк задерживает сверх установленного законом срока.

Предложение 4

Прояснить, какие документы можно требовать

Распространить типовой список допустимых подтверждающих документов (вид на жительство / временная защита, справка о домициляции), чтобы избежать необоснованных запросов документов.

Предложение 5

Усилить ресурсы приёма

Нанимать и обучать многоязычных сотрудников и медиаторов в Banque de France и в сетях помощи, а также финансировать структуры домициляции, чтобы справляться с потоками и сокращать реальные сроки.

Предложение 6

Расширить полезность базовых услуг

Поощрять банки предлагать сверх минимальных услуг реально пригодные платёжные решения для жилья и трудоустройства.

Правовое основание CMF art. L312-1 CMF art. D312-5 Charte d'accessibilité bancaire

CMF ст. L312-1, I

Любое физическое или юридическое лицо, проживающее во Франции, имеет право на открытие депозитного счёта в кредитном учреждении по своему выбору.

CMF ст. L312-1, II

В случае отказа лицо может обратиться в Banque de France, который назначает кредитное учреждение в срок один рабочий день с момента получения необходимых документов.

CMF ст. L312-1, III

Назначенное учреждение обязано открыть счёт в срок три рабочих дня с момента получения всех документов.

CMF ст. D312-5

Назначенное учреждение бесплатно обеспечивает базовые банковские услуги (двенадцать услуг, предусмотренных декретом).

[Banque de France — как реализовать право на счёт](#)

[Légifrance — Валютно-финансовый кодекс, статья L312-1](#)

[economie.gouv.fr — процедура права на счёт \(DAC\)](#)

[ABE Infoservice — право на счёт](#)



Найти жильё: социальное жильё и выход из временного размещения

После получения защиты многие беженцы живут в экстренном размещении или во временном жилье. Чтобы получить постоянное жильё, основной путь — это заявление на социальное жильё, регистрируемое под «единым номером». Но предложение намного меньше спроса: ожидание нередко исчисляется месяцами, а то и годами, тогда как место во временном размещении может быть поставлено под вопрос. Этот маршрут описывает этапы, реальные наблюдаемые сроки и права, которые защищают человека во время ожидания, в частности противопоставимое право на жильё (DALO).



Потребность в жилье
/ окончание
экстренного
размещения



Заявление на
социальное жильё
(единый номер)



Справка о
регистрации (в
течение месяца)





РЕАЛЬНЫЙ СРОК

От нескольких месяцев до нескольких лет
в зависимости от территории и состава
семьи

⚖️ СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ
«Ненормально долгий срок»,
установленный постановлением
префекта, различается по департаментам
(например, 24 месяца, 36 месяцев)



Риск необходимости
покинуть
размещение до
предоставления
нового жилья



Предложение жилья
(или обращение по
DALO)

КОНСТАТАЦИЯ

Заявление на социальное жильё опирается на ясный и противопоставимый механизм: регистрация, единый номер, справка в течение месяца и право на обжалование (DALO), если ожидание превышает «ненормально долгий срок». На бумаге сохранение в экстренном размещении гарантировано до тех пор, пока не предложено подходящее решение.

1 месяц

установленный законом срок получения справки с единым номером (СЧН ст. L441-2-1)

3 месяца

срок предоставления жилья после благоприятного решения DALO (6 месяцев в заморских территориях и крупных агломерациях)

—

нет гарантированного национального срока предоставления социального жилья

ПРОБЛЕМА

На практике разрыв между предложением и спросом на социальное жильё делает ожидание очень долгим, без универсального законного предела. «Ненормально долгий срок» различается от департамента к департаменту и открывает лишь право на обжалование, а не немедленное жильё. Главное же — напряжённость с местами во временном размещении приводит к прекращению попечения, когда человеку ещё не предоставлено новое жильё: принцип непрерывности размещения (CASF ст. L345-2-3) ослаблен из-за нехватки мест, что фактически грозит выселением на улицу.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложение 1

Обеспечить сохранение в размещении

Реально гарантировать принцип непрерывности (CASF ст. L345-2-3): никакого прекращения попечения без предложения подходящего решения и без выселения на улицу.

Предложение 2

Информирование сразу при предоставлении защиты

Сопровождать каждое защищённое лицо при подаче заявления на социальное жильё и получении единого номера без промедления, на понятном ему языке.

Предложение 3

Лучше информировать о DALO

Систематически информировать о досудебном обращении в комиссию по медиации, как только достигнут ненормально долгий срок, а также о судебном обжаловании.

Предложение 4

Гармонизировать «ненормально долгие сроки»

Сократить расхождения между департаментами и чётко публиковать постановление префекта, применимое к каждой территории.

Предложение 5

Усилить ресурсы: предложение и сопровождение

Увеличить квоту мобилизуемого жилья (квота префектуры, Action Logement) и финансировать социальных работников и ассоциации сопровождения к жилью и в жилье.

Предложение 6

Связать размещение и переселение

Облегчить переход от размещения к жилью (арендное посредничество, переходящий договор аренды), чтобы избежать разрывов в маршруте.

Правовое основание CCH art. L441-2-1 CCH art. L300-1 CCH art. L441-2-3 Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 CASF art. L345-2-3 CASF art. L345-2-2

CCH ст. L441-2-1

Любое заявление на социальное жильё регистрируется и получает единый национальный номер; справка выдаётся в течение месяца; никакого предоставления без регистрации и единого номера.

CCH ст. L300-1 (закон № 2007-290 от 5 марта 2007 г.)

Право на достойное и независимое жильё гарантируется государством каждому лицу, законно проживающему и не способному получить его или сохранить за собой собственными силами (DALO).

CCH ст. L441-2-3

Комиссия по медиации может быть без промедления вызвана заявителем, не получившим подходящего предложения по истечении ненормально долгого срока, установленного префектом; затем префект обязан предоставить жильё лицу, признанному приоритетным.

CASF ст. L345-2-3

Любое лицо, принятое в экстренное размещение, должно иметь возможность оставаться там, пока оно того желает, до направления к подходящему решению (принцип непрерывности).

[Légifrance — CCH ст. L441-2-1 \(единый номер\)](#)

[Légifrance — Закон № 2007-290 от 5 марта 2007 г. \(DALO\)](#)

[ANIL — право на жильё, обеспеченное судебной защитой \(DALO\): условия и сроки](#)

[Légifrance — CASF ст. L345-2-2 \(безусловный приём\)](#)



Ввезти и зарегистрировать свой автомобиль: от иностранного номера к французскому техпаспорту

Лицо, прибывшее во Францию на своей машине или купившее её за границей, должно зарегистрировать её во Франции. Маршрут сочетает налоговую (налоговый квитус), иногда техническую омологацию (DREAL), а затем подачу заявления на техпаспорт онлайн (ANTS). На практике это череда независимых окошек, у каждого свои сроки — без гарантированного общего графика. Всё это время машина ещё ездит на иностранных номерах, что привлекает полицейские проверки.



Автомобиль
зарегистрирован за
границей



Налоговый квитус в
налоговой службе
(SIE)



Омологация /
соответствие DREAL
при необходимости
(RTI или COC)





Заявление на
регистрацию через
ANTS



РЕАЛЬНЫЙ СРОК

Налоговый квитус: 1–2 недели
RTI DREAL (вне ЕС): от нескольких недель до
нескольких месяцев
Техпаспорт ANTS: 1–5 недель после полного
комплекта документов
Частый итог: несколько месяцев



СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ
Заявление подаётся в течение месяца
после приобретения (Дорожный кодекс ст.
R322-2). Никакого противопоставимого
общего срока завершения всего маршрута
ввоза: «Не установлен»



Французский
техпаспорт выдан и
номера FR
установлены

КОНСТАТАЦИЯ

Маршрут работает, когда каждый документ поступает: налоговый квитус от налоговой, сертификат соответствия (COC) или индивидуальная приёмка (RTI) от DREAL, а затем техпаспорт от ANTS. Закон действительно устанавливает срок в один месяц для подачи заявления после приобретения, но ни один орган не обязан соблюдать общий срок завершения всего

процесса. Заявитель зависит от трёх отдельных администраций, которые не координируются между собой.

1 месяц

установленный законом срок подачи заявления после приобретения (Дорожный кодекс R322-2)

—

нет общего законного срока полного завершения маршрута ввоза

135 €

фиксированный штраф, грозящий за движение без французской регистрации в установленные сроки

ПРОБЛЕМА

В течение этого раздробленного маршрута автомобиль остаётся на иностранных номерах и продолжает подвергаться проверкам полиции и жандармерии, которые как раз нацеливаются на такие номера (подозрение в отсутствии регистрации, страховки или техосмотра). Заявитель, при том что он действует добросовестно и уже начал свои процедуры, рискует получить фиксированный штраф в 135 € и возможную иммобилизацию — без какого-либо общего законного срока, который защищал бы его, пока окошки не ответили. Временный сертификат «WW» (действителен 4 месяца) существует, чтобы заполнить этот пробел, но он малоизвестен и выдаётся только после того, как дело в ANTS уже подано.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложение 1

Единое окно для ввоза

Сделать ANTS единой точкой входа, которая по цепочке запускает налоговый квитус и, при необходимости, обращение в DREAL, вместо трёх отдельных процедур, которые надо начинать самому.

Предложение 2

Защита на время рассмотрения

Признать и распространить подтверждение начатой процедуры (типа расписки или автоматического WW), которое приостанавливает санкции, пока администрации не ответили в разумный срок.

Предложение 3

Противопоставимый срок завершения

Установить целевой срок общего завершения (квитус + омологация + техпаспорт) с обязательством администрации, заполняющий нынешнее «Не установлено».

Предложение 4

Целевое информирование вновь прибывших

Распространять понятную памятку (на французском + языках основных групп, в том числе на украинском) о порядке этапов, бесплатном по такому случаю квитусе и временном сертификате WW.

Предложение 5

Указания силам правопорядка

Распространить инструкцию, чтобы при проверках учитывалось подтверждение начатой процедуры и предпочтение отдавалось напоминанию о правилах, а не немедленному штрафу для добросовестных лиц.

Предложение 6

Ресурсы DREAL для RTI

Усилить штат и бюджеты подразделений по транспортным средствам в DREAL — главное узкое место для автомобилей вне ЕС, требующих индивидуальной приёмки.

Правовое основание C. route art. R322-1 C. route art. R322-2 C. route art. R321-15 CGI quitus fiscal RTI / DREAL

Дорожный кодекс, ст. R322-1

Любое моторное транспортное средство должно быть снабжено свидетельством о регистрации (техпаспортом) для движения по дорогам, открытым для общественного пользования.

Дорожный кодекс, ст. R322-2

Свидетельство о регистрации на имя нового владельца должно быть запрошено в течение месяца после приобретения; временное движение возможно при наличии временного свидетельства о регистрации.

Общий налоговый кодекс (налоговый квитус)

Регистрация транспортного средства, приобретённого в ЕС, обусловлена представлением налогового сертификата (квитуса), подтверждающего правомерность в отношении НДС, выдаваемого налоговой службой.

Дорожный кодекс, ст. R321-15 (приёмка)

Перед регистрацией транспортное средство без действующей общеевропейской приёмки должно пройти приёмку (в частности, индивидуальную) в DREAL.

impots.gouv.fr — получение налогового квитуса (физлицо)

impots.gouv.fr — регистрация автомобиля и запрос налогового квитуса (ЕС)

[Légifrance](#) — Дорожный кодекс, ст. R322-2

[DRIEAT Île-de-France](#) — FAQ по приёмке (омологации) транспортных средств (RTI / DREAL)



Обмен водительского удостоверения: защита во Франции есть, но всё зависит от соглашения со страной, откуда пришлось бежать

Человек под защитой, который надолго остаётся во Франции, обязан обменять иностранные права на французские. Но обмен возможен только при наличии соглашения о взаимности со страной происхождения — той самой, откуда он был вынужден бежать и с властями которой OFPRA предписывает не контактировать. Без соглашения заявление отклоняют, каким бы безупречным ни было досье.



Предоставлена
дополнительная
защита или статус
беженца



Водительское
удостоверение
страны
происхождения



Заявление на обмен
(ANTS / CERT) в
течение одного года





РЕАЛЬНЫЙ СРОК

Несколько месяцев рассмотрения,
затем отказ — единственная причина:
отсутствие соглашения

⌚ СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ
1 год на подачу заявления (ст. 11-I). Для
администрации обязательного срока нет.



Отказ: нет
соглашения о
взаимности со
страной
происхождения



Сдавать
французские права
заново: месяцы
ожидания и высокая
стоимость

КОНСТАТАЦИЯ

Права, выданные государством за пределами Евросоюза, можно обменять во Франции только при наличии соглашения о взаимности с этим государством (статья 5-I-A приказа от 12 января 2012 года, отсылающая к статье R. 222-1 Дорожного кодекса). При этом приказ предусматривает особый режим для лиц под защитой: они освобождены от предоставления справки о наличии права управления (статья 6-D) и от условия действительности вида на жительство (статья 11-II), а годичный срок для них исчисляется с даты выдачи

расписки, подтверждающей статус (статья 11-I). Однако **ни одна из этих норм не освобождает их от условия взаимности**. В результате беженец или получатель дополнительной защиты из страны без соглашения — например, из Украины — получает отказ исключительно по этому основанию. Проблема поднималась в парламенте (письменный вопрос в Сенат № 03096 от 6 февраля 2025 года): правительство ответило, что число затронутых лиц «слишком мало, чтобы оправдать» переговоры о соглашении, которое к тому же потребовало бы парламентской ратификации. Никакого промежуточного механизма урегулирования не предложено.

—

обязательный для администрации срок рассмотрения заявления — как и процедура или график заключения соглашения, от которого всё зависит

1 год

срок, отведённый лицу под защитой на подачу заявления, считая с даты расписки (ст. 11-I приказа от 12 января 2012 года)

≈ 98 %

украинцев под защитой во Франции имеют именно дополнительную защиту — тот самый статус, который обязывает обменять права, но не позволяет этого сделать

ПРОБЛЕМА

Асимметрия здесь двойная. Во-первых, во времени: у человека под защитой есть один год — иначе он навсегда теряет право на обмен, — тогда как ни администрация не связана сроком рассмотрения, ни государство не связано сроком переговоров о соглашении, от которого зависит исход. Во-вторых, в самой логике: международная защита строится на разрыве связей со страной происхождения — решение OFPRA прямо предписывает не обращаться к её властям, — но право управлять автомобилем при этом поставлено в зависимость от соглашения именно с этой страной. Парадокс завершается тем, что получатели *временной* защиты, у которых нет обычного места жительства во Франции (ст. R. 222-2 Дорожного кодекса), продолжают ездить с украинскими правами, а те, кто получил *дополнительную* защиту — более устойчивый статус, — это право теряют. Одновременно действующее двустороннее соглашение позволяет обменивать права гражданам России. Последствия для людей очень конкретны: потеря права управления, а значит и доступа ко множеству рабочих мест, и необходимость заново сдавать на французские права — это несколько месяцев и почти две тысячи евро.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложение 1

Освободить лиц под защитой от условия взаимности

Дополнить статью 11 приказа от 12 января 2012 года так, чтобы условие взаимности из статьи 5-I-A не применялось к беженцам, получателям дополнительной защиты и апатридам — в той же логике, что и статьи 6-D и 11-II, которые уже освобождают их от других условий, поскольку их положение не равнозначно положению обычного иностранца.

Предложение 2

Признавать права, соответствующие Венской конвенции

При отсутствии двустороннего соглашения допускать обмен на основании соответствия документа Венской конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года, участниками которой являются Франция и многие страны происхождения, с документальной проверкой со стороны CERT.

Предложение 3

Приостанавливать годичный срок на время рассмотрения и обжалования

Предусмотреть, что годичный срок по статье 11-1 приостанавливается, пока администрация не вынесла решение, и на время обжалования, чтобы медлительность рассмотрения не лишала самого права.

Предложение 4

Пересмотреть по инициативе администрации отказы, основанные только на взаимности

Организовать пересмотр заявлений, отклонённых исключительно из-за отсутствия соглашения, без нового условия о сроке — для тех лиц под защитой, кто подал документы вовремя.

Предложение 5

Предусмотреть замещающий механизм при отсутствии соглашения

Если соглашения нет, открыть облегчённый путь — проверка права управления и контрольный практический экзамен — вместо полной пересдачи, стоимость и сроки которой запретительны для людей в начале обустройства.

Предложение 6

Дать CERT ресурсы и публиковать сроки

Обеспечить компетентный центр (CERT EPE) штатом, соразмерным объёму заявлений, и ежеквартально публиковать средние сроки рассмотрения и долю отказов по каждому основанию.

Правовое основание Arrêté du 12 janv. 2012, art. 5-I-A art. 6-D art. 11-I et 11-II C. route art. R222-1, R222-2

Приказ от 12 января 2012 года, ст. 5-I-A

Обмен прав, выданных государством вне ЕС и ЕЭП, возможен при наличии соглашения о взаимности между Францией и этим государством (отсылка к ст. R. 222-1 Дорожного кодекса). Это условие не содержит исключений для лиц, получивших международную защиту.

Приказ от 12 января 2012 года, ст. 11-I

Для беженцев, получателей дополнительной защиты и апатридов годичный срок для подачи заявления об обмене исчисляется с даты выдачи расписки, подтверждающей статус.

Приказ от 12 января 2012 года, ст. 11-II и ст. 6-D

Эти же лица освобождены от условия действительности вида на жительство (ст. 5-I-B) и от предоставления справки о праве управления: особый режим для них уже существует, но он не охватывает взаимность.

Дорожный кодекс, ст. R. 222-2

Обязанность обменивать права касается только тех, у кого обычное место жительства во Франции. Получатели временной защиты под неё не подпадают и сохраняют свои прежние права — в отличие от лиц, находящихся под защитой на длительный срок.

[Приказ от 12 января 2012 года \(признание и обмен прав, выданных вне ЕС/ЕЭП\) — Légifrance](#)

[Письменный вопрос в Сенат № 03096 от 6 февраля 2025 года — невозможность обменивать украинские права](#)

[Вопрос в Национальном собрании № 700 — взаимное признание прав Франция — Украина](#)

[GISTI — обмен водительских удостоверений иностранцев](#)

Разрыв между ожиданием и законом

Для каждой процедуры: реально наблюдаемый срок и срок, который закон устанавливает (или не устанавливает) для администрации.

Восстановить гражданское состояние (OFPRA)

РЕАЛЬНЫЙ СРОК

≈ 9 месяцев (до 1,5 года)

СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ

Не установлен

Проездной документ

РЕАЛЬНЫЙ СРОК

от 8 до 10 месяцев

СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ

Не установлен

Вид на жительство

РЕАЛЬНЫЙ СРОК

часто > 3 месяцев

СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ

3 месяца

Натурализация

РЕАЛЬНЫЙ СРОК

от 3 до 4 лет

СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ

18 месяцев (12 при 10 годах)

Воссоединение семьи / DCEM

РЕАЛЬНЫЙ СРОК

3–8 месяцев (виза); 2–4 месяца (DCEM)

СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ

Не установлен

Открыть банковский счёт

РЕАЛЬНЫЙ СРОК

частые отказы и переносы

СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ

3 рабочих дня (назначенный банк)

Социальное жильё

РЕАЛЬНЫЙ СРОК

от нескольких месяцев до нескольких лет

СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ

«ненормально долгий срок» (приказ префекта)

Регистрация автомобиля

РЕАЛЬНЫЙ СРОК

несколько месяцев (разрозненные этапы)

СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ

1 месяц на подачу; общего срока нет

Обмен водительских прав

РЕАЛЬНЫЙ СРОК

отказ, независимо от срока ожидания

СРОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ

1 год на подачу; для администрации — ничего

— ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Пять простых принципов

Одна и та же нить проходит через каждый путь. Вот что отстаивает этот сайт.



Обязательный для администрации срок

Чёткий срок для каждого этапа, с определённой точкой отсчёта, которую администрация не может откладывать.



Действенная санкция

Превышение срока, имеющее реальные последствия: денежная санкция (astreinte), справка или титул, выдаваемый по праву.



Непрерывность прав

Никакого разрыва между двумя титулами и в ходе рассмотрения: пребывание, работа, средства к существованию и пособия сохраняются.

IV

Прозрачность

Счётчик срока, онлайн-отслеживание этап за этапом, реальные сроки, публикуемые по каждой префектуре.

V

Надёжная цифровизация

Платформа (ANEF), которая работает, дополненная личным приёмом для тех, кто не может ею пользоваться.

VI

Соразмерные ресурсы

Срок выполним, только если у администрации есть ресурсы. Инвестировать в постоянный наём и многолетний бюджет, рассчитанные на реальный объём заявлений, — а не только создавать обязанности.

— ПРАВОВАЯ БАЗА

На чём основаны эти пути

Представленные сроки и обязательства опираются на следующие тексты.

Реальные сроки взяты из официальных источников и сведений с мест.

На чём основаны эти пути

Восстановить гражданское состояние (OFPRA)

CESEDA art. L121-9

R121-35

L561-16

CE 30 janv. 2025, n° 495916 et 495917

Проездной документ

CESEDA art. L561-9 à L561-13

L582-7 (apatride)

CGI art. 953-IV

R561-8

Вид на жительство

CESEDA art. R424-1, R424-7

L424-1 à L424-13

R431-15-1, R431-5

CE 3 juin 2022 n° 452798 ; CE 5 mai 2026 n° 502860

Натурализация

Code civil art. 21-25-1

décret n° 93-1362 art. 37-1

CRPA art. L. 231-4

Tribunal administratif de Nantes (SDANF)

[Légifrance — Гражданский кодекс \(Code civil\), CESEDA, CGI](#)

[Conseil d'État — решения и сообщения](#)

[Défenseur des droits — доклады об ANEF и натурализации](#)

[OFPRA — данные об убежище и итоги 2024-2025 годов](#)

[service-public.gouv.fr — практические памятки](#)

[УВКБ ООН \(UNHCR\) — мировые тенденции по беженцам](#)

**Понять — это уже начать
действовать.**

Этот путь и эти сроки касаются сотен тысяч людей. Поделитесь этой страницей, расскажите о ней и поддержите простую идею, которая через неё проходит: чёткие, обязательные сроки и права без разрывов.



НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАВЕРШЕНИЕ

Это не требование.

Этот сайт ничего не требует. Он с уважением предлагает пути к тому, чтобы сделать процедуры удобнее — те самые, которые и сама администрация стремится улучшить.

Все, от чьего имени сформулированы эти предложения — и кого эти процедуры касаются напрямую, — прежде всего хотят выразить глубокую благодарность Французской Республике. Открыв двери тем, кто был вынужден бежать от войны и преследований, Франция стала для многих из нас новым домом. Мы помним и об этом приёме, и о людях — сотрудниках префектур, OFPRA, ассоциаций, волонтерах, — благодаря которым он возможен каждый день.

Если мы говорим о сроках, то не чтобы жаловаться, а чтобы помочь: более понятные и быстрые процедуры выгодны всем — и людям под защитой, и администрации, и французскому обществу, которое нас приняло. Именно в духе признательности и сотрудничества и предлагаются эти идеи.

— Спасибо.

Сроки и права

Информационно-просветительский документ. Он не является индивидуальной юридической консультацией. Для личного обращения свяжитесь со специализированной организацией (La Cimade, France terre d'asile, GISTI, Forum réfugiés) или с адвокатом по праву иностранцев. Цифры и

тексты проверены в июне 2026 года по публичным источникам; реальные сроки являются ориентировочными и меняются.

Обновлено · июнь 2026

Источники · OFPRA · HCR

· Conseil d'État

· Défenseur des droits

· Légifrance · service-public.gouv.fr